

식품의약품안전처 민원 처리에 관한 규정 일부개정훈령안

1. 개정이유

민원조정위원회의 적극적인 민원 조정 역할수행을 위해 위원회 구성 및 심의 기능에 관한 사항 정비

2. 주요내용

○ 상임위원 확대 (안 제11조)

- 상임위원을 5명으로 확대

○ 위원회 심의 사항 통합적 명시 (안 제11조의2)

- 「민원 처리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 정하고 있는 위원회 심의 안건 관련 사항을 훈령에 포함하여 위원회 기능 명확화

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「민원 처리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

식품의약품안전처훈령 제249호

식품의약품안전처 민원 처리에 관한 규정 일부개정훈령안

식품의약품안전처 민원 처리에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제1항제3호 중 "4명 이내"를 "5명 이내"로 한다.

제11조의2를 다음과 같이 신설한다

제11조의2(민원조정위원회의 심의) ① 법 제34조제1항 및 영 제38조제

1항에 따라 다음 각 호의 사항을 심의할 수 있다

1. 장기 미해결 민원, 반복 민원 및 다수인관련민원에 대한 해소·방지 대책
2. 거부처분에 대한 이의신청
3. 민원처리 주무부서의 법규적용의 타당성 여부
4. 복합민원으로 제10조 민원실무심의회 심의결과에 대한 재심의 또는 신속한 처리를 위하여 민원실무심의회의 심의를 생략하고 민원조정위원회에 직접 상정된 복합민원
5. 소관이 명확하지 아니한 민원의 처리주무부서의 지정
6. 민원 관련 법령 또는 제도 개선사항
7. 다수인 관련 민원과 종결처리 된 후 다시 접수된 반복민원에 관한 사항
8. 민원의 종합적인 검토·조정 또는 종결처리 등을 위하여 식품의약품안전처장이 회의에 부치는 사항

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경

우에는 심의를 생략할 수 있다.

1. 해당 민원을 처리할 때 행정기관의 판단 여지가 없는 경우
2. 법령에 따라 민원 처리요건이 구체적으로 규정되어 있어 해석의 여지가 없는 경우
3. 이미 민원조정위원회의 심의를 거쳐 거부된 민원이 같은 사유로 다시 접수된 경우

제14조 각 호의 표기 오타를 수정한다

제16조제6항 중 "회의록"을 "별지 제4호 서식의 회의록"으로 한다

제21조(재검토 기한) "2016년"을 "2025년"로 한다.

별지 제4호서식을 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

민원조정위원회 회의록	
회의명칭	
회의 주관부서	
회의 개최일시	
회의 장소	
참석자 명단	
상정 안건	
발언 요지	
회의 결과	

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제11조(민원조정위원회) ①(생략) 1. (생략) 2. (생략) 3. 상임위원: 외부 법률전문가, 소비자단체 관계자 등 <u>4명 이내</u> 4. (생략) ②~④(생략)	제11조(민원조정위원회) ①(생략) 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 3. 상임위원: 외부 법률전문가, 소비자단체 관계자 등 <u>5명 이내</u> 4. (현행과 같음) ②~④(현행과 같음)
〈신 설〉	제11조2(민원조정위원회의 심의) ① 법 제34조제1항 및 영 제38조제1항에 따라 다음 각 호의 사항을 심의할 수 있다 1. 장기 미해결 민원, 반복 민원 및 다수인관련민원에 대한 해소·방지 대책 2. 거부처분에 대한 이의신청 3. 민원처리 주무부서의 법규적용의 타당성 여부 4. 복합민원으로 제10조 민원실무심의회의 복합민원 심의결과에 대한 재심의 또는 신속한 처리를 위하여 민원실무심의회의 심의를 생략하고 민원조정위원회에 직접 상정된 복합민원 5. 소관이 명확하지 아니한 민원의 처리주무부서의 지정 6. 민원 관련 법령 또는 제도 개선사항 7. 다수인 관련 민원과 종결처리된 후 다시 접수된 민원에 관한 사항 8. 민원의 종합적인 검토·조정 또는 종결처리 등을 위하여 식품의약품안전처장이 회의에 부치는 사항 ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의를 생략할 수 있다. 1. 해당 민원을 처리할 때 행정기관의 판단 여지가 없는 경우 2. 법령에 따라 민원 처리요건이 구체적으로 규정되어 있어 해석의 여지가 없는 경우

	3. 이미 민원조정위원회의 심의를 거쳐 거부된 민원이 같은 사유로 다시 접수된 경우
제14조(위원의 해촉)① 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 위원을 해촉할 수 있다 ①(생략) ②(생략) ③(생략)	제14조(위원의 해촉) 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 위원을 해촉할 수 있다 1.(현행과 같음) 2.(현행과 같음) 3.(현행과 같음)
제16조(회의)①~⑤(생략) ⑥ 위원장은 회의시마다 <u>회의록</u> 을 작성하여야 한다	제16조(회의)①~⑤(현행과 같음) ⑥ ----- <u>별지 제4호 서식의 회의록</u> ----- -----.
제21조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2016년</u> 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	<u>제21조(재검토기한)</u> ----- ----- ----- ----- <u>2025년</u> ----- ----- ----- -----.